

Лекция 8 (24.10.25)

Сделка - правомерные действия граждан и юридических лиц направленные на возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.

Виды сделок:

1. по числу участвующих сторон

- односторонние - для совершения односторонней сделки достаточно волеизъявления одного лица (например - выдача доверенности, завещание).
- многосторонние - договор, для совершения таких сделок каждая сторона должна выразить свою волю (дарение - двусторонняя).

2. по моменту с которого сделка считается заключенной

- реальные - [от рим. - вещь], для того чтобы считалась заключенной необходимо системное действие двух условий: 1. необходимо достижения согласия по существенным условиям сделки, 2. необходима передача вещи (например - договор займа)
- консенсуальные - [от консенсус - взаимосогласие] - считается заключенной с момента достижения согласия по всем существенным условиям сделки. (например - договор купли-продажи)

Закон в качестве существенных называет следующие условия

1) условие о предмете

2) условие которые названы в качестве обязательных в законе

3) условия на включение которых настаивает каждая сторона

Если стороны не пропишут существенные условия - договор не считается состоявшимся.

В реальном договоре для заключения сделки нужно сначала передать вещь, а в консенсуальном можно заключить договор до передачи вещи, однако сторона договора обязана будет передать вещь, так это обязательно условие исполнения договора, которое можно судить.

3. по признаку возмездности сделки

- возмездная - другая сторона обязана встречно предоставить имущество
- безвозмездная - другая сторона не обязана встречно предоставить имущество (например - договора дарения)

3. по форме сделки

- устная - устная форма сделки применяется когда не установлена письменная форма и когда момент заключения и момент исполнения совпадают.
- письменная - условия формулируются на бумаге, и обязательно требуется живая подпись. Если субъект в виду недуга или необразованности не способен поставить подпись - вступает в силу институт рукоприкладства. Письменная сделка может заключаться в дистанционном формате - например по почте. Однако, если станет вопрос - чья эта подпись, в случае если субъект отрицает свою принадлежность к подражанию подписи используется расшифровка подписи по которой проводится экспертиза. Письменная форма требуется в случаях: 1. между юридическими лицами и физическими, 2. между физическими лицами если сумма сделки превышает 1 тыс. руб, 3. между юридическими лицами. Последствия несоблюдения просто письменной формы сделки - по общему правилу такая сделка действительная, но стороны не могут использовать свидетельские показания по факту заключения сделки и по ее условию. Второй вид письменной сделки - нотариально зависимая. Несоблюдения нотариальной формы сделки влечет ее недействительность. Случаи когда требуется нотариальная форма - 1. когда нотариальная форма прямо указана в законе (например доверенность, завещание, брачный контракт), 2. если на нотариальной форме настаивает одна из сторон (при любой форме сделки).

Условия действительности сделки

Условия действительности сделки:

1. содержание сделки должно соответствовать требованиям закона
2. сделку должны совершать только дееспособные лица
3. настоящие намерения лица должны совпадать с выражением этих намерений во вне (воля должна совпадать с волеизъявлением)
4. не была соблюдена установленная форма сделки

Условия недействительности сделки

- 1) сделки с пороками содержания - сделки нарушающие требования закона, сделки совершенные с целью противной основе правопорядка или нравственности.
- 2) сделки с пороками субъекта - сделки связанные с дееспособностью граждан, сделки связанные с правоспособностью юридических лиц, сделки которые заключены без согласия которые требуются по закону.
- 3) сделки с пороками воли - сделки которые совершаются гражданами неспособные понимать значения своих действий, сделки которые заключаются под влиянием

существенного заблуждения, сделки совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств.

4) сделки с пороками формы.

Все недействительные сделки делятся на две группы - 1. ничтожные сделки - очевидно плохие сделки (например - продажа людей, продажа порнографии или услуг проституции, продажа экстремистской литературы) 2. условно-действительные.

Сроки в гражданском праве

Срок - это период времени с наступлением или истечением которого закон связывает возникновение гражданских прав и обязанностей.

Исковая давность - специальный срок связанный с защитой прав в суде.

- объективный срок исковой давности - не может превышать 10 лет и он начинает течь со дня нарушения права.
- субъективный срок - начинает течь при системном действии двух условий: 1. я, как истец, знаю или должен был знать, что право нарушено, 2. я знаю о том кто нарушил права. Срок по общему правилу - 3 года, исключение - срок по оспоримым сделкам - 1 год.

Последствия истечения срока - суд можно обратиться, но ответчик может заявить о том что срок задатанен, и суд вынужден будет прекратить производство по делу.

Приостановление срока исковой давности - это возникновения определенных обстоятельств при которых у лица нет возможности обратиться в суд. Например - чрезвычайные обстоятельства, размыло реку, или человек находит на службе в военных силах.

Прерывание срока - единственное что прерывает срок, это признание долга. Например гарантийное письмо или признание долга. Если срок прервался - значит после прерыва субъективный срок течет заново.